**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**

**CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB,** serviço público dotado de personalidade jurídica e regulamentado pela Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, por seu Presidente, **Marcus Vinicius Furtado Coêlho, vem,** à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado infra-assinado, com instrumento procuratório específico incluso e endereço para intimações na SAUS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF, com base no art. 103, inciso VII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99, propor

***AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE***
***COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR***

contra (a) **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília-DF; (b) **SENADO FEDERAL**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF; e (c) **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**, por intermédio de sua Presidenta, com endereço para comunicações no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, todos órgãos/autoridades federais responsáveis pela elaboração das normas abaixo delimitadas, pelos seguintes fundamentos:

**1 – DO OBJETO DA AÇÃO - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS:**

A presente ação direta de inconstitucionalidade objetiva impugnar diversas normas federais que, em apertada síntese, **dispensam o pagamento de honorários advocatícios** em hipóteses de celebração de acordos, adesão a parcelamentos levados a efeito por particulares com o Poder Público, dentre outras situações a serem posteriormente detalhadas.

Em verdade, inegável, com todo o respeito, o teor manifestamente inconstitucional ostentado pelos atos normativos ora combatidos, que aviltam a dignidade e a própria indispensabilidade do advogado para a administração da justiça.

Assim, cabe a este Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, como legitimado universal para a propositura de Ação Direta de inconstitucionalidade e defensor da cidadania e da Constituição, bem como exclusivo representante e defensor da advocacia, no exercício de sua competência legal (Art. 44, incisos I e II da Lei nº 8.906/94), comparecer ao guardião da Carta Magna para impugnar os dispositivos a seguir arrolados, pleiteando a declaração de sua inconstitucionalidade e consequente afastamento do sistema jurídico.

Feitas essas considerações, passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade das normas combatidas, todavia mister se torna primeiramente **o apontamento dos dispositivos legais contestados,** vejamos:

**1.1 - LEI Nº 11.775, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008**:

A Lei nº 11.775/2008, dentre outras providências, *institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e crédito fundiário.* **Os seguintes dispositivos são impugnados:**

> *Art. 8º-A. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a adotar as medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação previstas no art. 8º desta Lei para as dívidas originárias de operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os respectivos débitos, não inscritos na Dívida Ativa da União, estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, nos casos em que os devedores requeiram o*

*benefício até 31 de dezembro de 2015. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)*
*(...)*
*§ 5º Caberá a cada parte arcar com os honorários de seu advogado, fixados na ação de execução ou de embargos à execução, e ao devedor o pagamento das demais despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)*

**1.2 - LEI Nº 11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009**:

A Lei nº 11.941/2009, dentre outras providências, altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários e concede remissão nos casos em que especifica**. Os seguintes dispositivos são atacados**:

*Art. 6º. O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas dos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, até 30 (trinta) dias após a data de ciência do deferimento do requerimento do parcelamento. (Vide Lei nº 12.865, de 2013). (Vide Lei nº 13.043, de 2014)*
*§ 1º Ficam dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na forma deste artigo.*

**1.3 – LEI Nº 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010:**

A Lei nº 12.249/2010, dentre outras providências, *institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC.* **Os seguintes dispositivos são questionados:**

*Art. 65. Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou*

*não tributários, com a Procuradoria-Geral Federal. (Vide Lei nº 12.865, de 2013) (Vide Lei nº 12.996, de 2014) (Vide Medida Provisória nº 651, de 2014)*
*(...)*
*§ 17. São dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na forma deste artigo.*

**1.4 – LEI Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013:**

A Lei nº 12.844/2013, dentre outras providências, *institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural.* **Os seguintes dispositivos são contestados:**

*Art. 8º Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 31 de dezembro de 2015, das operações de crédito rural de valor originalmente contratado até R$ 100.000,00 (cem mil reais), referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, com recursos de fontes públicas, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, contratadas até 31 de dezembro de 2006, observadas ainda as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)*
*(...)*
*§ 21. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, os honorários advocatícios ou despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte, e o não implemento de seu pagamento não obsta a referida liquidação. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)*
*(...)*

*Art. 8º-B. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a adotar as medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação previstas no art. 8º-A desta Lei para as dívidas originárias de operações de crédito rural que, cumulativamente: (Incluído a pela Lei nº 12.872, de 2013)*
*(...)*
*II - que os ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e cujos débitos não inscritos na Dívida Ativa da União estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, nos casos em que os devedores requererem nos autos judiciais a liquidação ou a renegociação até 31 de dezembro de 2014. (Incluído a pela Lei nº 12.872, de 2013)*

*§ 4º Caberá a cada parte arcar com os honorários de seu advogado, fixados na ação de execução ou de embargos à execução, e ao devedor o pagamento das demais despesas processuais. (Incluído a pela Lei nº 12.872, de 2013)*

*Art. 8º-E. É autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação de dívidas inscritas em Dívida Ativa da União até a data de publicação desta Lei, oriundas de operações de crédito rural contratados entre 17 de maio de 1984 e 31 de maio de 2002, de responsabilidade de produtores rurais vinculados ao Projeto Agro-Industrial do Canavieiro Abraham Lincoln - PACAL, situado no Município de Prainha, Estado do Pará (Km 92 da Rodovia Transamazônica, trecho Altamira-Itaituba), desapropriado pela União Federal na forma do Decreto no 89.677, de 17 de maio de 1984: (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)*
*(...)*
*§ 5º Caberá a cada parte arcar com os honorários de seu advogado, fixados na ação de execução ou de embargos à execução, e ao devedor o pagamento das demais despesas processuais. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)*

*Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir linha de crédito rural com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste - FNE e do Norte - FNO para liquidação, até 31 de dezembro de 2015, de operações de crédito rural de custeio e de investimento com risco compartilhado ou integral do Tesouro Nacional, do FNE, do FNO ou das instituições financeiras oficiais federais, independentemente da fonte de recursos, contratadas até 31 de dezembro de 2006, no valor original de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em uma ou mais operações do mesmo mutuário, que estiverem em situação de inadimplência em 30 de junho de 2012, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)*
*(...)*
*§ 12. Para os efeitos da liquidação das operações de que trata este artigo, os honorários advocatícios ou despesas com registro em cartório são de responsabilidade de cada parte, e o não implemento de seu pagamento não obsta a*

*referida renegociação. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014).*

*Art. 10. Fica autorizada a renegociação das operações de crédito rural que estavam inadimplentes em dezembro de 2011, contratadas a partir de 2007, nas condições estabelecidas por resolução do Conselho Monetário Nacional.*
*Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, os honorários advocatícios ou despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte, e o não implemento de seu pagamento não obsta a referida liquidação. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)*

***Art. 21. O art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:***

***"Art. 19. .....***

***.....***
*II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;*
*.....*

*IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;*

*V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.*

> *§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:*
> *I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;*

**1.5 - LEI Nº 13.043, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014**:

A Lei nº 13.043/2014 altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento de débitos tributários, dentre outras providências. **Os seguintes dispositivos são combatidos**:

> *Art. 38. Não serão devidos honorários advocatícios, bem como qualquer sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou indiretamente, vierem a ser extintas em decorrência de adesão aos parcelamentos previstos na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, inclusive nas reaberturas de prazo operadas pelo disposto no art. 17 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, no art. 93 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, no art. 2o da Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, e no art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.*
> *Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente:*
> *I - aos pedidos de desistência e renúncia protocolados a partir de 10 de julho de 2014; ou*
> *II - aos pedidos de desistência e renúncia já protocolados, mas cujos valores de que trata o caput não tenham sido pagos até 10 de julho de 2014.*

Delimitados os dispositivos legais vergastados, passa-se a demonstrar as inconstitucionalidades neles contidas.

**2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:**

**2.1 – DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA:**

**2.1.1 – DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO E DA INDISPENSABILIDADE DO ADVOGADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA:**

Historicamente, o advogado percebe como remuneração pelos serviços prestados --- ou seja, como meio de vida, profissional liberal que é --- honorários. A etimologia[1] do termo possui a mesma raiz da palavra 'honra', ou seja, denota a ideia daquilo que se recebe mais por liberalidade do que pela prestação do serviço, a rigor.

Interessante registrar a lição da lavra de Gisela Gondin Ramos[2] nessa seara:

> *Tradicionalmente, honorário, no sentido de honraria, segundo a corrente francesa, seria "a paga das atividades profissionais da advocacia", cuja finalidade seria "mais compensar a perda de tempo, do que a retribuir o serviço prestado".*
> *Outrora largamente difundida, esta concepção não encontra mais razão de ser nos dias atuais. Conforme salienta RUY SODRÉ, citando ALCÂNTARA MACHADO, "o único vestígio que sobrevive da antiga discriminação é pura e simplesmente a verbal. Por um lado, o salário das profissões liberais conserva a denominação de honorários, ou de honorária, como dizem outros. À diferenças de palavras não corresponde diferença de substância".*
> *Assim, não mais sobrevive a definição originária de honorários, que cedeu, há muito, às exigências da vida moderna, não se entendendo mais, hoje em dia, como diminuição da dignidade profissional a paga devida aos serviços prestados pelo advogado.*

Vivendo em um Estado economicamente liberal (art. 1º, IV, e 170 da CF), evidente que o advogado não prestará serviços de alta especialização contando com a benevolência e generosidade de seu constituinte, não para remunerar-lhe, mas para lhe oferecer contraprestação devida pela honra do serviço de natureza intelectual prestado, conforme seu prudente e livre arbítrio.

Como os autores acima referidos mencionam, de honorária só resta a origem do termo e a natureza e relevância dos serviços prestados,

[1] lat. honorarìus,a,um 'que é feito ou dado por honra etc.', já substv. em lat. honorarìum,ìi 'paga, salário'. HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa . Rio de Janeiro: Objetiva. Versão 3.0 [CD-ROM]. 2009.
[2] RAMOS, Gisela Gondin. Estatuto da advocacia: comentários e jurisprudência selecionada, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 312/313.

sendo a remuneração adequada ao atual estágio econômico, prévia e devidamente pactuada conforme as regras de mercado (embora fortemente regulada por normas de natureza deontológica).

É interessante registrar, contudo, que desde os tempos antigos o procuratório judicial, além das outras atividades ínsitas à advocacia, já foram verdadeiramente remuneradas, como registram tanto Gisela Gondin como Paulo Lôbo[3], este último com as seguintes palavras:

> *A advocacia incluía-se nas atividades não especulativas consideradas operea liberales, percebendo o advogado honorária ou numera, com sentido de compromisso social, em vez de salário. Mas até mesmo em Roma, apesar de a Lei Cíntia (205 a.C.) vedar as doações remuneratórias, é duvidosa a afirmação de que o ministério privado do advogado era gratuito, sendo enganoso o termo honorarium, como ressalta a doutrina.*

Assim, de fato, seria de todo injusto deixar de remunerar o legítimo exercício da profissão, fato que constitui objeto de proteção legal até os nossos dias.

Essa Corte, a propósito, possui precedentes que lançam luz ao tema, reforçando a natureza alimentícia da verba honorária, inclusive quanto à sua precedência quando satisfeitos pelo regime jurídico dos precatórios:

> *EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 1.* ***Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza****. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR,*

[3] LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 138.

> *sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido.*
> *(RE 415950 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-02 PP-00282).*

Da relevância da matéria é que, aliás, resultou a edição da Súmula Vinculante nº 47, a saber:

> *Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.*

Com efeito, o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), ao regulamentar o art. 133 da Carta Magna, assegura ao advogado o direito aos honorários, sendo esses os convencionados, ou contratuais, os fixados por arbitramento (na falta de prévia convenção) **e os de sucumbência**[4].

Feito esse breve panorama preambular sobre a natureza da parcela honorária, faz-se necessário ir adiante quanto a uma das espécies específicas de honorários, qual seja, **a verba decorrente da sucumbência da parte *ex adversa***.

E, nesse desiderato, imperioso perscrutar a sucumbência como princípio informador da relação processual, intimamente relacionado ao princípio da causalidade.

Tanto o atual como o novel Código de Processo Civil, respectivamente, em seu arts. 20 e 85[5], interpretados à luz do Estatuto da

[4] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
[5] CPC/1973: Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

Advocacia (art. 23 da Lei n. 8.906/1994[6]), asseguram ao advogado do vencedor da ação os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Nesse sentido, o referido dispositivo institui o princípio da sucumbência [sucumbimento], que, nas palavras de Humberto Theodoro Junior[7]:

> *(...) consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. A condenação ao pagamento das despesas e honorários é efeito obrigatório da sucumbência, de sorte que nem mesmo ao juiz é permitido omitir-se frente à sua incidência.*

O Código de Processo Civil adotou entre nós a teoria da sucumbência --- acima referida ---, impondo ao vencido, e que deu causa ao ajuizamento da ação[8], a recomposição do vencedor pelas despesas que teve de suportar com o ajuizamento da ação.

De tal sorte, os honorários, sejam contratuais ou decorrentes da sucumbência, constituem verdadeiramente **a remuneração do advogado**. Essencialmente, são fixados livre e previamente entre o profissional e seu constituinte, tendo em conta não apenas o valor contratualmente ajustado, mas a **expectativa da verba de sucumbência**.

---

CPC/2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[6] Art. 23. **Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado**, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

[7] THEODORO JUNIOR, Huberto. Código de processo civil anotado, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 31.

[8] PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA DE PATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (VERANLASSUNGSPRINZIP). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O art. 20 do CPC não deve ser interpretado como se fosse repositório do princípio puro da sucumbência. Ao contrário, na fixação da verba de patrocínio e das despesas processuais, o magistrado deve ter em conta, além do princípio da sucumbência, o cânon da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda e à extinção do processo sem apreciação do mérito se ver prejudicado. Sem dúvida, tratando-se de processo que foi extinto sem julgamento do mérito, em virtude de causa superveniente que esvaziou o objeto do feito, a aplicação do princípio da causalidade se faz necessária.

II - À luz do princípio da causalidade (Veranlassungsprinzip), as despesas processuais e os honorários advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.

III - Inteligência dos arts. 20, 22, 267 e 462, todos do CPC.

IV - Precedente do STJ: REsp nº 98.742/SP.

V - Recurso especial não conhecido.

(REsp 151.040/SP, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/1998, DJ 01/02/1999, p. 148)

Ora, conforme as regras deontológicas que informam a fixação de honorários no exercício profissional da advocacia, é imperioso que o causídico considere a verba sucumbência para fins de compensação dos honorários ajustados por contrato (art. 34, XX, da Lei n. 8.906/94 e Art. 35, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB).

Portanto, a questão nevrálgica concentra-se na **ausência de distinção entre os honorários contratuais e de sucumbência enquanto verba de natureza remuneratória, alimentar, devida ao advogado**.

Tal entendimento possui supedâneo na jurisprudência consolidada dessa Corte Constitucional, como registrado na ementa acima transcrita, bem como nos seguintes precedentes:

> *EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Honorários advocatícios. Natureza jurídica alimentar. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil; e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento a "recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior". 2.* ***A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é de caráter alimentar a natureza jurídica dos honorários advocatícios originados do ônus de sucumbência.*** *3. Agravo regimental não provido.*
> *(AI 849470 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 08-10-2012 PUBLIC 09-10-2012)*
>
> *EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi objeto de recurso extraordinário. II -* ***O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de***

> ***que os honorários advocatícios têm natureza alimentar.*** *III - Agravo regimental improvido.*
> *(AI 732358 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-15 PP-03134)*
>
> *EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 33, ADCT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS: CARÁTER ALIMENTAR. ADCT, ART. 33. I. -* ***Os honorários advocatícios e periciais têm natureza alimentar****. Por isso, excluem-se da forma de pagamento preconizada no art. 33, ADCT. II. - R.E. não conhecido.*
> *(RE 146318, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1996, DJ 04-04-1997 PP-10537 EMENT VOL-01863-03 PP-00617)*

Nesse diapasão, **o novo Código de Processo Civil cuidou de expressamente reconhecer a natureza alimentar dos honorários sejam contratuais ou sucumbenciais**, inclusive equiparando-os aos créditos oriundos da legislação do trabalho, *verbis*:

> *Art. 85 . (...)*
> *§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.*

Dessa forma, **a dispensa da observância de um direito patentemente fixado em lei e consagrado pela jurisprudência pátria** – pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – **instituída pelas normas impugnadas mostra-se flagrantemente incompatível com a dignidade da profissão**, consubstanciando-se como violação frontal aos arts. 1º, III, e 133 da Carta Magna, litteris:

> *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*
> *(...)*
> *III - a dignidade da pessoa humana;*

> *Art. 133. **O advogado é indispensável à administração da justiça**, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.*

Isso porque o referido dispositivo, ao instituir a advocacia como função essencial à administração da Justiça, encerra em si os princípios de valorização e dignidade do profissional, dignidade esta que, por sua vez, é corroborada pelo fundamento da República erigido no art. 1º, III, do Texto Constitucional não apenas aos advogados, mas a todo e qualquer ser humano.

A doutrina pátria reconhece placidamente a defesa das prerrogativas e direitos profissionais, como o direito à justa remuneração, como ínsito ao art. 133 da Carta da República, daí porque os dispositivos ora impugnados, ao dispensar a fixação de honorários, ofendem diretamente o núcleo da dignidade profissional.

Cita-se, a exemplo, a magistral lição de José Miguel Garcia Medina[9] ao comentar o referido dispositivo constitucional:

> *Tendo em vista o status assegurado pela norma constitucional à participação do advogado na administração da Justiça, como elemento essencial à realização da aspiração de que no processo se assegurem às partes o direito de exercer democraticamente seus direitos, certo é considerar que, ao se limitar a atuação do advogado, limita-se, na verdade, o direito da própria parte à defesa. Pode-se dizer que, ao se violar o direito do advogado ao exercício de seu múnus público, viola-se também, diretamente, o direito das partes a um processo justo ou equitativo.*
> *(...)*
> *Por isso, as regras que asseguram direitos aos advogados, no exercício do mandato (...), consistem não apenas em prerrogativas do advogado, já que a violação a tais direitos acaba sempre por comprometer algum direito fundamental das partes, oriundo do devido processo legal.*

Em seguida, o ilustre autor faz referência à decisão da medida cautelar no **Mandado de Segurança n. 30.906-MC**, impetrado

[9] MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal comentada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 506/507.

perante essa Corte Constitucional, em que se evidencia a interpretação da atividade profissional do advogado à luz da missão constitucional que lhe é atribuída. Vejamos:

> *EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. SUBMISSÃO INCONDICIONAL DA CPI À AUTORIDADE DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA INERENTE AO ESTADO DE DIREITO FUNDADO EM BASES DEMOCRÁTICAS. DIREITOS DAS PESSOAS (FÍSICAS E JURÍDICAS) E PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO. DIREITO DO ADVOGADO AO USO DA PALAVRA, MESMO NO ÂMBITO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRERROGATIVA DE PROTOCOLIZAR E DE VER APRECIADAS, PELA CPI, PETIÇÕES FORMULADAS EM NOME DA PESSOA OU DA ENTIDADE SOB INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO A DOCUMENTOS SOB CLÁUSULA DE SIGILO, DESDE QUE JÁ INCORPORADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO PARLAMENTAR. POSTULADO DA COMUNHÃO DA PROVA. DOUTRINA CONSAGRADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. (...) O Advogado - ao cumprir o dever de prestar assistência técnica àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão do Estado - converte, a sua atividade profissional, quando exercida com independência e sem indevidas restrições, em prática inestimável de liberdade. Qualquer que seja o espaço institucional de sua atuação, ao Advogado incumbe neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias jurídicas - legais ou constitucionais - outorgadas àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e de seus direitos. O Poder Judiciário não pode permitir que se cale a voz do Advogado, cuja atuação, livre e independente, há de ser permanentemente assegurada pelos juízes e pelos Tribunais, sob pena de subversão das franquias democráticas e de aniquilação dos direitos do cidadão. (...) (MS 30906 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 05/10/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 07/10/2011 PUBLIC 10/10/2011 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 533-549)*

Sob esse prisma, **não há como se falar em independência, liberdade ou paridade entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público se o advogado, enquanto profissional liberal, vê-se ultrajado em seu exercício profissional pela dispensa do pagamento da remuneração por seu labor** - honorários sucumbenciais – **geralmente, inclusive fixados em sentenças já transitadas em julgado.**

Portanto, como demonstrado, resta clara a malferição ao art. 133 da Constituição Federal pelas normas atacadas. A dispensa de pagamento de honorários sucumbenciais, ao contrário do que quis o constituinte originário, desqualifica publicamente o advogado face aos relevantes serviços prestados.

Com efeito, segundo percuciente voto-vista proferido pelo i. Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da medida cautelar na **Ação Direta de inconstitucionalidade nº 2527,** cujos fundamentos serão pormenorizados a frente, *"a transação realizada diretamente pelas partes, sem a participação do profissional da advocacia, retira-lhe a condição de função essencial à Justiça*[10]*"* .

A solução para essa violação a expresso direito do advogado apenas será alcançada com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos contestados, de modo a expurga-los do ordenamento jurídico.

Para além disso, as normas em testilha carregam incompatibilidades com outros dispositivos constitucionais. Vejamos.

## 2.1.2 – VIOLAÇÃO AO ART. 5º, *CAPUT*, E INCISOS XXII, XXXV E XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Em verdade, a Carta da República logo em seu artigo 1º, inciso IV edifica os valores sociais do trabalho como um de seus princípios fundamentais[11], enquanto que seu artigo 6º assenta o trabalho como direito social fundamental[12].

---

[10] ADI 2527 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00020 EMENT VOL-02300-01 PP-00107 RTJ VOL-00205-01 PP-00044, Voto-vista do Min. Sepúlveda Pertence, fl. 173)

[11] *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*
*(...)*

Constata-se, destarte, a inegável intenção do constituinte de proteger e valorizar o trabalho, notadamente em razão do extenso número de dispositivos reservados à matéria trabalhista na Carta (vide arts. 7º e seguintes), restando igualmente materializado o compromisso político assumido pelo Estado de salvaguardar o direito ao trabalho.

Nessa senda, seguindo o espírito do legislador constituinte ora ressaltado, mister se torna pontuar, em adição às inconstitucionalidades já apontadas, que se mostra **juridicamente impossível que qualquer acordo ou renegociação de dívidas firmadas entre particulares e o Poder Público**, a exemplo destas estabelecidas pelas normas ora guerreadas, **possam repercutir na esfera patrimonial do advogado, eis que não se pode cogitar a realização de trabalho sem a devida contraprestação (remuneração)**.

Corroborando a tese aqui esposada, insta destacar trecho do voto do i. Ministro Marco Aurélio[13] proferido no julgamento do **Recurso Extraordinário 384.866** no qual se declara expressamente conflitante com a Constituição Federal a exclusão de honorários advocatícios prevista pelo artigo 29-C da Lei nº 8.036/1990 – lei que dispõe, dentre outros assuntos, acerca de ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas – inclusive por dar ensejo à pratica de trabalho escravo e enriquecimento sem causa, *verbis*:

> *(...)*
> *Sob o ângulo do pronunciamento judicial, **apontou-se a impossibilidade de prevalência do artigo 29-C da Lei nº 8.036/90, porquanto acaba por agasalhar o trabalho escravo, o enriquecimento sem causa.** A postura da Caixa Econômica Federal, deixando de atentar para o direito do titular da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, isso consideradas as correções, teria compelido o correntista a ingressar em juízo e aí, sucumbente a Caixa, impõe-se-lhe a condenação nos honorários advocatícios.*

---

*IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*

[12] *Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, **o trabalho**, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.* (grifos nossos).

[13] (RE 384866, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012 RDDP n. 115, 2012, p. 166-169)

Outrossim, induvidoso que os honorários sucumbenciais fixados em sentença fazem parte do patrimônio do advogado e somente ele pode dispor desta verba. Eventual renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressamente aquiescida pelo advogado, na forma do artigo 24, § 4º da Lei nº 8.906/1994:

> *Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.*
> *(...)*
> *§ 4º* ***O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença****.*

Salientando a titularidade dos honorários sucumbenciais em prol dos advogados cita-se parte do voto vista do i. Ministro Maurício Corrêa[14], proferido na cautelar da **ADI 2527** que julgou inconstitucional o art. 6º da Lei nº 9.469/1997, o qual afastava, no caso de transação ou acordo, a possibilidade de pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que decorrentes de condenação transitada em julgado:

> *(...)*
> *62.* ***A transação realizada diretamente pelas partes, no entanto, importa em obrigar o advogado, sem a sua participação ou concordância, a dispor do direito à verba honorária devida pela parte sucumbente, o que é inaceitável, especialmente nos casos em que haja, quanto à parcela, decisão transitada em julgado, sob pena de caracterizar-se induvidosa violação à coisa julgada****.*
>
> *63.* ***Não é razoável que as partes disponham sobre direitos patrimoniais de terceiros.*** *Podem, é certo, cliente e advogado, transigir quanto ao valor e forma de quitação da verba honorária, sem qualquer afronta a direitos*

[14] (ADI 2527 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00020 EMENT VOL-02300-01 PP-00107 RTJ VOL-00205-01 PP-00044, Voto Vista do Min. Maurício Corrêa, fls. 166-167)

> *individuais, mas nunca sem a participação do titular do direito.*
>
> *64.* ***Inadmissível, da mesma forma, que numa interpretação ampliativa do preceito, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária seja transferida, por lei, de maneira cogente, à parte vencedora.*** *Esta já deve pagar ao seu procurador os honorários fixados no contrato de prestação de serviços, os quais não se confundem com a verba de sucumbência originária do resultado da condenação. Esse é um direito do advogado com relação à parte contrária. De outra sorte, é notório que na maioria dos casos tem ele mais garantias de receber a parcela da Fazenda Pública, ainda que por precatório, do que de seu próprio cliente, no mais das vezes simples particular sem condições financeiras. Inaceitável, portanto, impor ao profissional do direito situação claramente prejudicial.*

Portanto, retirar inadvertidamente do advogado seu direito a percepção de honorários sucumbenciais, tal como efetivado pelos dispositivos impugnados, **viola o artigo 5º, 'caput' e seu inciso XXII**, da Constituição[15], que **tratam do direito à propriedade**, visto que é evidente que tais honorários não pertencem ao Poder Público ou às Partes, mas sim, aos advogados que atuaram no processo.

Conforme brilhantes lições do ilustre mestre Giuseppe Chiovenda, para a preservação do direito de propriedade mandatório se faz garantir ao cidadão compelido a ingressar em juízo, se vencedor, a incolumidade de seu patrimônio, isto é, garantir que seu patrimônio não sofrerá qualquer diminuição, *verbis*:

> *O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro*

[15] *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
*(...)*
*XXII - é garantido o direito de propriedade;*

> *turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante*[16].

No mais, as normas combatidas **afrontam a garantia constitucional do acesso ao Judiciário** para o afastamento de lesão ou ameaça a direito, contida no inciso **XXXV do artigo 5º da Carta Magna**.

O acesso à justiça é norma constitucional de eficácia plena e aplicação imediata, que representa uma das garantias básicas e mais importantes do moderno sistema jurídico instaurado a partir de 1988, sempre com a finalidade de proporcionar um Estado mais justo. Assim, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF) busca, em última análise, concretizar a garantia de acesso à uma justiça efetiva.

Logo, é incompatível com a garantia constitucional do acesso ao Judiciário qualquer norma que retire, vede o recebimento de honorários advocatícios, visto que a parte vencedora em uma contenda faz jus a integralidade de seus direitos, dentre os quais, por óbvio, o direito de percepção de honorários sucumbenciais. Nesse exato sentido também já se manifestou esse e. Pretório:

> *(...) Vale dizer que a ordem jurídica exclui a feitura da justiça pelas próprias mãos, ainda que se trate de direito subordinante, ou seja, de pretensão agasalhada pela ordem jurídica – artigo 345 do Código Penal.* ***Aciona-se o Estado, no que detém este o monopólio da jurisdição. Ainda é a Constituição Federal que revela ser o advogado indispensável à administração da Justiça – artigo 133.*** *(...)* ***No campo da jurisdição e dos aspectos a ela ligados, dos ônus próprios, não pode o Estado dar com uma das mãos – viabilizando o acesso ao Poder Judiciário – e tirar com a outra. A garantia constitucional de acesso engloba, procedente o pleito, a preservação, na integralidade, do direito do autor***[17]. (grifos nossos).

[16] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, tradução de Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1998, vol. III, p. 242.
[17] Trecho do voto do Min. Marco Aurélio no RE 384866, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012 RDDP n. 115, 2012, p. 166-169.

Condensando todos os fundamentos jurídicos acima expostos, destaca-se, novamente, os termos contidos no **Recurso Extraordinário 384.866:**

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADEQUAÇÃO. Uma vez declarada, na origem, a inconstitucionalidade de ato normativo federal, cumpre reconhecer a adequação do recurso extraordinário.* ***HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACESSO AO JUDICIÁRIO. A garantia constitucional relativa ao acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Carta de 1988 – é conducente a assentar-se, vencedora a parte, o direito aos honorários advocatícios.*** *HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUIZADO ESPECIAL – LEI Nº 10.259/01. Uma vez interposto recurso para turma recursal, credenciado advogado, cabe o reconhecimento do direito aos honorários advocatícios. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 29-C DA LEI Nº 8.036/90 – EXCLUSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE.* ***A exclusão dos honorários advocatícios prevista no artigo 29-C da Lei nº 8.036/90 surge conflitante com a Constituição Federal, com o princípio segundo o qual o cidadão compelido a ingressar em juízo, se vencedor, não deve sofrer diminuição patrimonial.*** *(RE 384866, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012 RDDP n. 115, 2012, p. 166-169).*

Por fim, não se pode olvidar que **o condicionamento da dispensa do recebimento de honorários advocatícios estipulados em sentenças já transitadas em julgado para o deferimento de parcelamentos e renegociações de dívidas previstas por algumas das normas atacadas fere de morte os princípios da isonomia e da proteção à coisa julgada,** respectivamente assentados no artigo 5º, 'caput' e inciso XXXVI, da Constituição Federal[18], conforme já reconhecido por essa e. Corte, *verbis:*

[18] Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

> *MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA.* ***PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA.*** *(...)* ***5. A introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se, aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de uma parcela significativa de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária.*** *6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido. (ADI 2527 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00020 EMENT VOL-02300-01 PP-00107 RTJ VOL-00205-01 PP-00044).*

De certo, exigir que o particular, para o deferimento de parcelamentos e renegociações de dívidas, desista do recebimento de honorários advocatícios fixados em sentenças já transitadas em julgado (que, conforme já dito, pertencem em regra a seu procurador), **afronta notoriamente a coisa julgada** e dispensa grandes construções argumentativas de cunho jurídico, *permissa maxima venia*.

Tal exigência, nas palavras da i. Ministra Ellen Gracie, relatora da **ADI 2527**, faz "tabula rasa" da garantia de proteção à coisa julgada (fl. 119 do acórdão da ADI em referência).

Adicionalmente, as normas combatidas importam em afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, 'caput'), pois cerceiam a liberdade individual de acordar e retiram do devedor/particular relevante parcela de seu poder de negociação, de barganha, qual seja: a verba honorária já fixada em juízo, colocando-o em posição claramente desfavorável.

Vejamos a manifestação da i. Ministra Ellen Gracie acerca da afronta ao princípio da isonomia (fl. 119 da ADI 2527):

> *Estabelecer cláusula sine qua non para a consecução de algo que só tem sentido quando resultante de negociação entre partes, e de concessões mútuas, como é o caso da transação ou do acordo, corresponde a um engessamento da liberdade individual de contratar – à qual se filia a de acordar (...).*
> *Justificando a objeção a essa norma pode ser invocada, também, a garantia de isonomia que resultaria inegavelmente arranhada se uma das partes já entrasse na negociação despida de uma parcela, quiçá significativa, de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária. Nada impede que o acordo resulte, afinal, em exclusão dos honorários, mesmo que judicialmente fixados (...) tal configuração de acordo, porém, deve resultar da livre disposição das partes envolvidas no litígio. Clausular antecipadamente, como insuscetível de barganha um direito que já está reconhecido judicialmente agride os princípios constitucionais antes referidos.*

Espera-se, pois, a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas.

**2.1.2 – REFORÇO ARGUMENTATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, *CAPUT*, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ART 21 DA LEI 12.844/2013 QUE ALTERA O ART. 19 DA LEI Nº 10.522/2002:**

Por fim, calha registrar que o artigo 21 da Lei nº 12.844/2013, ao alterar o artigo 19 da Lei nº 10.522/2002, e estabelecer em seu § 1º, inciso I, **a ausência de condenação em honorários advocatícios**

**nas hipóteses em que a Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, cria diferenciação entre o Estado e o particular sem haver razão que lhe sustente**.

Ora, é certo que o Estado, por sua própria natureza, goza de prerrogativas e direitos diferenciados em relação aos particulares, necessários ao atendimento de sua finalidade.

Contudo, não se vislumbra a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução e exceções de pré-executividade já ajuizadas e, por óbvio, em pleno andamento, como forma de instrumentalização das finalidades estatais.

Não há qualquer fundamento que evidencie o por quê de a Fazenda Pública não responder pela sucumbência em benefício dos particulares quando o Estado, igualmente, deu causa ao ajuizamento da ação e à reparação judicial ao direito lesado.

Oportuno recorrer à lição de Gustavo Binenbojm[19] quanto à justificativa das prerrogativas processuais do Estado:

> *"As prerrogativas processuais e materiais da Administração Pública, em sua relação com os cidadãos, constituíram, desde os primórdios da disciplina, a matéria prima básica da qual se nutriu e sobre a qual se erigiu o arcabouço teórico do direito administrativo. Todas, sem exceção, justificadas por remissão ao dito princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.*
> *(...)*
> *Ocorre que todas as (...) prerrogativas da Administração, vistas como desequiparações entre o Poder Público e os particulares, não podem ser justificadas à luz de uma regra de prevalência apriorística e absoluta dos interesses da coletividade sobre os interesses individuais. Veja-se, a seguir, por quê.*
> *Em primeiro lugar, porque a máxima preservação dos direitos individuais constitui porção do próprio interesse público. são metas gerais da sociedade política,*

[19] BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direito fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 113/114

> *juridicamente estabelecidas, tanto viabilizar o funcionamento da Administração Pública, mediante instituição de prerrogativas materiais e processuais, como preservar e promover, da forma mais extensa quanto possível, os direitos dos particulares.*
> *Assim, esse esforço da harmonização não se coaduna com qualquer regra absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais do Estado sobre os interesses individuais privados.*
> *Em segundo lugar,* ***é de sublinhar-se que a isonomia, tal como os fins de interesse coletivo cometidos ao Poder Público, também está prevista como norma constitucional. Deste modo, as hipóteses de tratamento diferenciado conferido ao Poder Público em relação aos particulares devem obedecer aos rígidos critérios estabelecidos pela lógica do princípio constitucional da igualdade".***

Como já decidido por essa Corte no bojo das **ADIs 4357 e 4425**, ao tratar das diferenciações entre credor público e privado no regime de pagamento por precatórios, forte no fundamento doutrinário acima transcrito, é incompatível com a Constituição a norma que institui tratamento diferenciado, desarrazoado e discrepante entre a Fazenda Pública e os particulares, especialmente quando não há uma razão evidente, uma correção/compensação de diferença material que o motive.

Tais fundamentos são colhidos do voto do Relator, Min Ayres Britto:

> *(...) também me parece resultar preterido o princípio constitucional da isonomia. Explico. Exige-se do Poder Público, para o recebimento de valores em execução fiscal, a prova de que o Estado nada deve à contraparte privada? Claro que não! Ao cobrar o crédito de que é titular, a Fazenda Pública não é obrigada a compensá-lo com eventual débito dela (Fazenda Pública) em face do credor-contribuinte. Por conseguinte, revela-se, por mais um título, anti-isonômica a sistemática dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República.*

Em reforço, argumento o Min. Luiz Fux, em seu voto no bojo da mesma ADI:

> *(...) Ora, as mesmas razões que justificam a compensação dos débitos titularizados pela Fazenda também justificam a compensação dos seus créditos.* ***Não há razoabilidade mínima na diferenciação das hipóteses****. Os valores maiores de justiça e eficiência estão presentes, com a mesma intensidade, em ambas as situações.* ***Se a compensação de débitos da Fazenda evita o ajuizamento de execuções desnecessárias, o mesmo ocorre com o particular que é credor do Fisco e vê-se executado por débitos tributários ou de qualquer outra natureza. Prestigiar apenas o credor fazendário (ou, sob outra perspectiva, proteger apenas o devedor público) é usar a retórica da justiça eficiente para oprimir o particular.*** *Com essa situação o Judiciário brasileiro, e o Supremo Tribunal Federal em especial, não podem compactuar.*
> *(...)*
> *De fato,* ***se o custo do ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública é elevado e pode ser evitado pela sistemática da compensação, também é verdade que o custo de demandar contra o Estado é elevado tanto para o indivíduo litigante quanto para a sociedade em geral, que arca com todos os custos (financeiros ou não) da multiplicidade de processos judiciais. Por que apenas a Administração Pública, quando devedora, poderá ter seus débitos compensados com seus créditos? Não há justificativa plausível para tamanha discriminação. A medida deve valer para credores e devedores públicos e privados, ou acaba por configurar autêntico privilégio odioso.***

A despeito da matéria de fundo da ação paradigma, o que se busca desconstituir via a presente Ação Direta é a coexistência de dois pesos e duas medidas aplicáveis aos particulares e a Administração Pública no tocante aos honorários de sucumbência.

Ora, se a Administração pública ajuíza ação contra particular, a sucumbência observará os patamares máximo e mínimo disposto no § 3º do art. 20 do CPC. O contrário, contudo, não ocorre, pois o advogado, na ação em que vencida a Fazenda Pública, não perceberá seus honorários.

Na prática, a sucumbência em favor da Fazenda Pública é a mesma para o particular. Ambas as partes, em cada caso, arcam com custos

para a propositura da ação judicial, que deveriam ser compensados pela sucumbência.

Contudo, à Fazenda Pública a sucumbência não incidirá nas hipóteses trazidas pela norma vergastada. Não há justificativa para o privilégio processual assegurado à Fazenda, carecendo de razoabilidade a norma.

É de valia cotejar o contexto fático que ora se apresenta com outro precedente dessa Corte, senão vejamos:

> *EMENTA: (...) 2. A igualdade das partes é imanente ao procedural due process of law; quando uma das partes é o Estado, a jurisprudência tem transigido com alguns favores legais que, além da vetustez, tem sido reputados não arbitrários por visarem a compensar dificuldades da defesa em juízo das entidades públicas;* ***se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais: parece ser esse o caso das inovações discutidas, de favorecimento unilateral aparentemente não explicável por diferenças reais entre as partes e que, somadas a outras vantagens processuais da Fazenda Pública, agravam a conseqüência perversa de retardar sem limites a satisfação do direito do particular*** *já reconhecido em juízo. 3. Razões de conveniência da suspensão cautelar até em favor do interesse público.*
> *(ADI 1753 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/1998, DJ 12-06-1998 PP-00051 EMENT VOL-01914-01 PP-00040 RTJ VOL-00172-01 PP-00032)*

Ademais, visualiza-se uma outra situação paradoxal que ilustra a distorção entre as causas perdidas pela Fazenda Pública e por particulares e a diferenciação indevida entre advogados públicos e privados.

É que os advogados e procuradores públicos, diante da condenação do particular em ações contra a Fazenda Pública, são agraciados com a percepção de honorários sucumbenciais, inobstante tais honorários sejam direcionados, o âmbito da União, ao Poder Público.

Assim, a norma que se busca desconstituir cria uma impensável diferenciação entre a Fazenda Pública (ou os advogados

públicos) e os particulares no que toca à condenação aos honorários de sucumbência.

Para além disso, é de se reconhecer que a condenação em sucumbência também tem sua natureza pedagógica, pois desestimula as reiteradas lesões a direito --- já que, além da condenação em si, será necessário despender com a vitória do advogado da parte *ex adversa* --- ou aventuras judiciárias que assoberbam desnecessariamente o Poder Judiciário.

E, nesse particular, sabe-se que o Setor Público é, de longe, o maior litigante no Judiciário brasileiro, conforme pesquisa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça[20]. É certo que a beligerância judicial da Fazenda Pública talvez se dê, ainda que colateralmente, pela certeza de que não haverá sucumbência, já havendo isenção de custas e outras despesas processuais.

Resta evidente, portanto, uma situação de desigualdade processual entre o Poder Público e particulares sem que se pretenda corrigir uma respectiva desigualdade material ou privilegiar um correspondente atingimento das finalidades estatais.

Pelo exposto, roga-se a declaração de inconstitucionalidade da norma, também por violação à isonomia entre a Fazenda Pública e os particulares.

## 3 - DO PEDIDO CAUTELAR:

A suspensão liminar da eficácia de normas em sede de controle de constitucionalidade tem sido deferida por essa Corte Constitucional quando se mostre **conveniente** a providência em face da plausibilidade do direito invocado ou quando presente o *periculum in mora*.

Ambos mostram-se existentes no caso concreto.

A **plausibilidade do direito invocado restou amplamente demonstrada**, visto que os dispositivos impugnados são manifestamente inconstitucionais por ofenderem os arts. 1º, III, 5º, *caput*, LXXVIII, e 133 da Carta da República.

[20] http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf

Outrossim, é evidente a existência do *fumus boni juris*, que, *in casu*, é translúcido e pode ser observado e provado por meio de toda a argumentação e fundamentação acima expostas.

O tema versado na presente ação, sob outro aspecto, é por demais relevante, já que toca o sensível o direito à justa remuneração do advogado. Reveste-se, portanto, de natureza eminentemente alimentar.

Mostra-se patente, ademais, a **conveniência** de que, ante a manifesta inconstitucionalidade dos dispositivos atacados, e independentemente da existência ou não do *periculum in mora* (que também existe), suspenda o Supremo Tribunal Federal liminarmente a eficácia das normas impugnadas, ante o grau de importância da matéria em debate.

O requisito do ***periculum in mora***, por outro lado, **resta presente,** visto que os advogados diariamente experimentam o vilipêndio de sua remuneração, estando, pois, privados de verba essencial à manutenção de sua atividade econômica, além da subsistência própria e de sua família.

A **urgência qualificada,** pois, diante de tal quadro fático, **enseja a imediata apreciação e concessão da medida cautelar 'ad referendum' do Plenário**, e na trilha de precedentes dessa egrégia Suprema Corte tomado por ocasião do julgamento da ADI 437-9, a liminar dever ser concedida, ***verbis*:**

> *"No que respeita ao "periculum im mora", é orientação desta corte que, em se tratando de pagamento de servidores, com base em norma que possa ser tida com inconstitucional, deve o pagamento ser suspenso, pelo risco da difícil recuperação, por parte da fazenda, de um eventual dano decorrente do pagamento a servidores, por tempo que normalmente se faz longo, até o julgamento final de ação, de quantias indevidas. Dentro dessa compreensão global da matéria, acompanho o eminente relator. Defiro também a medida liminar."(JSTF – Lex – 177/23)*

Assim, a concessão de medida cautelar determinando a suspensão da aplicabilidade das normas contestadas é vital à minimização dos danos experimentados pela advocacia pátria.

Impõe-se, assim, a concessão de liminar ao final requerida *'ad referendum'* do Plenário, na trilha da orientação desta Egrégia Corte[21].

**4 - DOS PEDIDOS:**

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99 e antes da audiência da Presidência da República e do Congresso Nacional, bem como da manifestação da AGU e da PGR, por decisão monocrática, *ad referendum* do Plenário[22], ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta, **para imediata suspensão da eficácia dos seguintes atos normativos:**

- ➔ **art. 8º-A, § 5º, da Lei 11.775/2008, com redação conferida pela Lei nº 13.001/2014;**
- ➔ **art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.941/2009;**
- ➔ **art. 65, § 17, da Lei nº 12.249/2010;**
- ➔ **art. 8º** (redação dada pela Lei nº 13.001/2014), **§ 21** (incluído pela Lei nº 13.001/2014), **art. 8º-B** (incluído pela Lei nº 12.872/2013), **II** (incluído pela Lei nº 12.872/2013), **§ 4º** (incluído pela Lei nº 12.872/2013), **art. 8º-E** (incluído pela Lei nº 13.001/2014), **§ 5º** (incluído pela Lei nº 13.001/2014), **art. 9º** (redação dada pela Lei nº 13.001/2014), **§ 12** (redação dada pela Lei nº 13.001/2014), **art. 10, parágrafo único** (incluído pela Lei nº 13.001/2014), **art. 21, que conferiu nova redação ao artigo 19, § 1º, I da Lei 10.522/2002, todos da Lei nº 12.844/2013; e**

[21] *"Ação Direta de Inconstitucionalidade.§1º do artigo 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. – **relevância da fundamentação jurídica da argüição de inconstitucionalidade (ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo quanto a projeto de lei sobre regime jurídico** e aposentadoria de servidor público civil), **bem como ocorrência do requisito de conveniência para a concessão da liminar. Pedido e liminar deferido para suspender, "ex nunc"**, a eficácia do §1º do artigo 29 da Constituição do Rio Grande do Norte até a decisão final da presente ação. (STF – ADIMC – 1730/RN, rel. Min. Moreira Alves, J. em 18/06/98, unânime tribunal pleno, DJ de 18/09/98, pagina 002)*

[22] Exemplo recente deste procedimento é a ADI nº 4.917/DF (DJe 21.03.2013).

➔ **art. 38, parágrafo único e incisos I e II da Lei 13.043/2014.**

b) a notificação da **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,** da **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, e do **SENADO FEDERAL**, por intermédio de seus Presidentes, para que, como responsáveis pela elaboração das normas impugnadas, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

c) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre o mérito da presente ação, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

d) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

e) pede-se, por último, a procedência desta Ação Direta para declarar-se a inconstitucionalidade dos atos normativos já expressamente elencados na letra "a" acima referida.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 03 de novembro de 2015.

**Marcus Vinicius Furtado Coêlho**
**Presidente do Conselho Federal da OAB**

**Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior**
OAB/DF 16.275

**Rafael Barbosa de Castilho**
OAB/DF 19.979